

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на оказание услуг сервиса «ТАТУ ТУТ»

Действует с: момента публикации на <https://ta2tut.ru/oferta> **Редакция:** 4.2 (от 05.09.2026, вступает в силу после публикации) **URL:** <https://ta2tut.ru/oferta>

Редакция 4.2 изменяет стоимость Разовой покупки «1 эскиз» для Клиентов (п. 4.1.3): 99 ₽ вместо 69 ₽. Стоимость Разовой покупки «1 примерка» (99 ₽), состав и стоимость пакетов для Клиентов (в том числе «Мини» — 199 ₽), Тарифы для Мастеров и условия подписки (раздел 4.А) не изменяются. Новая стоимость применяется к платежам, оформленным после публикации редакции 4.2; Операции, оплаченные ранее по прежней стоимости, сохраняются и расходуются в полном объеме (п. 4.1.6). Редакция 4.1 (02.09.2026) уточняла условия подписки: перечень Тарифов по подписке и вывод из подписки Тарифов для мастеров перманентного макияжа (п. 4.6), разовый расчётный период (п. 4.6.1), момент автоматического списания (п. 4.А.2). Предыдущие редакции — 4.1 от 02.09.2026, 4.0 от 28.08.2026, 3.1 от 01.08.2026, 3.0 от 29.07.2026, 2.0 от 28.05.2026.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Публичной оферте (далее — «Оферта») используются следующие термины:

- **Исполнитель** — Индивидуальный предприниматель Мельников Николай Игоревич, ИНН 501885184736, ОГРНИП 322508100401600, юридический адрес: Московская область, г. Королёв.
- **Пользователь** — физическое лицо, самозанятый или индивидуальный предприниматель, принявший условия настоящей Оферты в порядке, установленном в разделе 3.
- **Мастер** — Пользователь, использующий Сервис в профессиональной или предпринимательской деятельности (мастер татуировки, перманентного макияжа, пирсинга, тату-студия и иные специалисты индустрии).
- **Клиент** — Пользователь, использующий Сервис для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- **Сервис** — программно-аппаратный комплекс «ТАТУ ТУТ», оказывающий услуги по обработке изображений и видео с применением технологий искусственного интеллекта. Сервис включает: Telegram-бот @ta2_blockbot, вспомогательный Telegram-бот поддержки, веб-приложения Сервиса (Личный кабинет, витрина тарифов и иные), сайт <https://ta2tut.ru> и связанные с ними программные интерфейсы.
- **Тариф** — комплекс услуг Сервиса, предоставляемых Пользователю на определённый срок и в определённом объёме за фиксированную плату.
- **Разовая покупка** — оплата отдельной операции либо пакета операций без установленного срока действия Тарифа (в том числе штучные операции и пакеты для Клиентов,

дополнительные пакеты операций сверх Тарифа). К Разовым покупкам применяются положения Оферты о Тарифах, если иное прямо не указано.

- **Операция** — единичное выполнение Сервисом одной AI-функции (раздел 2.2), результатом которого является файл (изображение, видео, текст).
 - **Личный кабинет** — раздел Сервиса, доступ к которому Пользователь получает после регистрации; открывается из Telegram-бота в виде веб-приложения.
 - **Стороны** — Исполнитель и Пользователь.
-

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель предоставляет Пользователю на условиях настоящей Оферты возмездное право использования Сервиса в соответствии с выбранным Тарифом, а Пользователь обязуется принять и оплатить эти услуги.

2.2. Состав услуг Сервиса:

- **Генерация трансфера (стенсила)** из эскиза для печати на термотрансфере
- **AI-примерка татуировки** на фотографию тела
- **Генерация эскиза татуировки** по текстовому описанию и (или) референсам
- **Извлечение чистого эскиза** из фотографии готовой татуировки
- **AI-ретушь фотографий** готовых работ для портфолио
- **Видео-примерка** (короткое видео с примеркой татуировки на теле)
- **Оживление татуировки** (короткое видео, в котором приходит в движение сам нарисованный сюжет готовой татуировки)
- **AI-разбор татуировки** — культурно-историческая справка по изображению
- **Персональная ссылка для клиентов Мастера** — публичная страница, через которую клиенты Мастера могут выполнить примерку и оставить заявку
- **Услуги для мастеров перманентного макияжа:** AI-ретушь фотографий работ перманентного макияжа и подготовка изображений для публикаций
- Сопутствующие функции: Личный кабинет, реферальная система, статистика, поддержка

Исполнитель вправе изменять, дополнять, временно отключать и прекращать отдельные функции Сервиса, а также вводить новые. Актуальный состав функций отображается в Сервисе.

2.3. Конкретный объем услуг (количество Операций, длительность доступа, суточные ограничения) определяется выбранным Тарифом либо Разовой покупкой и публикуется в Сервисе.

2.4. Сервис используется двумя категориями Пользователей:

- **Мастерами** — в профессиональной и предпринимательской деятельности. К отношениям Исполнителя с Мастерами Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется; такие

отношения регулируются настоящей Офертой и общими нормами гражданского законодательства РФ.

- **Клиентами** — для личных нужд. К отношениям Исполнителя с Клиентами применяются императивные нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», которые не могут быть ограничены настоящей Офертой; условия Оферты применяются к ним в части, не противоречащей указанному закону.

Категория Пользователя определяется фактическим характером использования Сервиса и выбранным Пользователем разделом Сервиса при регистрации.

2.5. Сервис не оказывает медицинских, косметологических и иных услуг, требующих лицензирования, не выполняет нанесение татуировок, перманентного макияжа и пирсинга и не является стороной отношений между Мастером и его клиентами. Результаты работы Сервиса носят информационно-визуальный характер и используются Пользователем самостоятельно и под свою ответственность.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

3.1. Безусловным акцептом (принятием условий) настоящей Оферты считается любое из следующих действий Пользователя:

- Регистрация в Сервисе (отправка команды `/start боту @ta2_blockbot`)
- Оплата любого Тарифа или совершение любой Разовой покупки
- Использование любой платной или бесплатной функции Сервиса

3.2. Совершая акцепт, Пользователь подтверждает, что:

- Достиг возраста 18 лет
- Дееспособен в соответствии с действующим законодательством РФ
- Ознакомлен с условиями Оферты, Политикой обработки персональных данных (<https://ta2tut.ru/privacy>) и Пользовательским соглашением (<https://ta2tut.ru/terms>)
- Согласен с указанными документами
- Действует от своего имени и в своих интересах либо от имени индивидуального предпринимателя, которым он уполномочен

4. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. **Источник актуальной цены.** Действующий перечень Тарифов и Разовых покупок, их стоимость и состав публикуются непосредственно в Сервисе (в Личном кабинете и на экранах оплаты) и являются неотъемлемой частью настоящей Оферты. **Обязательной для Сторон считается цена, отображённая Пользователю в Сервисе в момент оформления платежа.** Приведённые ниже сведения носят справочный характер и указаны по состоянию на дату редакции Оферты.

4.1.1. Тарифы для Мастеров (доступ на 30 календарных дней, если не указано иное; состав — количество Операций каждого вида):

Тариф	Цена	Срок	Состав (на дату редакции)
 Пробный	499 ₽ (до 31.08.2026 — 399 ₽)	7 дней	5 трансферов, 3 примерки, 5 эскизов, 3 извлечения эскиза, 3 ретуши
 Старт — подписка (автопродление; отключается в любой момент)	1 490 ₽	30 дней	20 трансферов, 5 примерок, 12 эскизов, 15 извлечений, 12 ретуши, 1 видео-примерка, 1 оживление
 Про — подписка (автопродление; отключается в любой момент)	2 990 ₽	30 дней	60 трансферов, 10 примерок, 60 эскизов, 40 извлечений, 25 ретуши, 2 видео-примерки, 5 оживлений
 Про+ — подписка (автопродление; отключается в любой момент)	3 990 ₽	30 дней	100 трансферов, 20 примерок, 100 эскизов, 60 извлечений, 40 ретуши, 3 видео-примерки, 8 оживлений
 Макс — подписка (автопродление; отключается в любой момент)	6 990 ₽	30 дней	150 трансферов, 40 примерок, 150 эскизов, 100 извлечений, 60 ретуши, 5 видео-примерок, 12 оживлений

Единица эскиза расходуется как на создание эскиза, так и на его правку (первая правка в рамках одной задачи единицу не расходует).

Отдельным Пользователям может предлагаться сниженная стоимость **первого** расчётного периода Тарифа « Про» — 2 490 ₽, с последующим продлением по обычной стоимости Тарифа. Такое предложение является временным, действует ограниченный срок с момента его отображения Пользователю и предоставляется не более одного раза.

4.1.2. Тарифы для мастеров перманентного макияжа (30 календарных дней): 399 ₽, 990 ₽ и 1 490 ₽ — состав отличается объёмом Операций и публикуется в Сервисе.

4.1.3. Разовые покупки для Клиентов (срок действия Тарифа не устанавливается, оплаченные Операции расходуются по мере использования):

Покупка	Цена	Состав (на дату редакции)
1 эскиз	99 ₽	1 генерация эскиза
1 примерка	99 ₽	1 примерка на своём фото
Пакет «Мини»	199 ₽	3 эскиза + 1 примерка
Пакет «Старт»	299 ₽	5 эскизов + 3 примерки
Пакет «Стандарт»	599 ₽	9 эскизов + 9 примерок + 1 оживление
Пакет «Максимум»	1 190 ₽	16 эскизов + 20 примерок + 3 оживления

Стоимость Разовой покупки «1 эскиз» 99 ₽ применяется к платежам, оформленным после публикации редакции 4.2. Операции, оплаченные до этого момента по прежней стоимости (69 ₽), сохраняются и расходуются в полном объеме (п. 4.1.6).

4.1.4. Дополнительные пакеты Операций сверх Тарифа (для Мастеров) и акционные пакеты отдельных Операций (в том числе пакеты оживления татуировки) — состав и стоимость публикуются в Сервисе. Оплаченные таким образом Операции расходуются сверх лимитов Тарифа.

4.1.5. **Акции и специальные предложения.** Исполнитель вправе устанавливать временные скидки, акционные цены и промо-доступ для отдельных Пользователей или групп Пользователей. Условия акции отображаются Пользователю до оплаты. Окончание акции не влияет на уже оплаченные Операции и оплаченные периоды.

4.1.6. **Изменение цен.** Исполнитель вправе изменять стоимость и состав Тарифов и Разовых покупок. Изменение не распространяется на уже оплаченные и не истёкшие периоды доступа и на уже оплаченные Операции. Порядок уведомления при подписке — п. 4.A.3.

4.2. Оплата производится Пользователем безналичным платежом через один из платёжных сервисов, привлечённых Исполнителем:

- **ЮKassa** — ООО НКО «ЮMoney», ИНН 7750005725 — платежи в рублях РФ;
- **Lava** — платежи из-за пределов РФ, включая подписки; [реквизиты Lava — уточняются].

Конкретный платёжный сервис определяется Исполнителем в момент формирования счёта и отображается Пользователю на платёжной форме до подтверждения платежа.

Поддерживаются банковские карты платёжных систем МИР, VISA, MasterCard, Система быстрых платежей (СБП) и иные способы, предлагаемые соответствующим платёжным сервисом. Перечень доступных способов оплаты может различаться в зависимости от выбранного платёжного сервиса.

4.2.1. Исполнитель вправе изменять состав привлечённых платёжных сервисов, а также подключать и отключать отдельные способы оплаты, уведомляя об этом Пользователя путём публикации новой редакции Оферты в порядке, установленном в разделе 11. Такие изменения не затрагивают уже совершённые платежи и оплаченные периоды доступа.

4.3. Моментом оплаты считается момент получения Исполнителем подтверждения от платёжного сервиса о зачислении средств.

4.4. Активация Тарифа происходит автоматически в течение 1 минуты после успешной оплаты. При сбое автоактивации Пользователь обращается в поддержку через бот или email pishublock@gmail.com.

4.5. **Пробный период («Стартовый набор»).** Пробный период оплачивается по цене, указанной в Сервисе на момент оплаты (с 01.09.2026 — 499 ₽, до 31.08.2026 — 399 ₽), и даёт доступ к функциям Сервиса на 7 календарных дней в объёме п. 4.1.1. Пробный период предоставляется в одном из двух режимов; действующий режим и его условия отображаются Пользователю в Сервисе до оплаты:

- **Пробный период с подпиской.** Активируется платежом с сохранением платёжного средства Пользователя (п. 4.А.1). По окончании 7 (семи) календарных дней подписка переходит на Тариф « Старт» с ежемесячным списанием его стоимости (п. 4.А.2). О переходе на Тариф «Старт», его стоимости и периодичности списаний Пользователь информируется до оплаты пробного периода — на экране оплаты. Не позднее чем за 24 часа до первого списания Сервис направляет Пользователю напоминание с суммой предстоящего списания; до момента списания Пользователь может отключить подписку в один клик (п. 4.А.4).
- **Разовый пробный период.** Активируется разовым платежом **без сохранения** платёжного средства; по его окончании автоматическое списание **не производится**, доступ прекращается, и для продолжения Пользователь самостоятельно оформляет любой платный Тариф.

В пробном периоде действуют суточные ограничения на отдельные Операции; их значения отображаются в Сервисе.

Пробный период предоставляется одному Пользователю однократно; при изменении цены пробного периода Исполнитель вправе предоставить возможность повторной покупки по новой цене.

4.6. Подписка. Тарифы для Мастеров «Старт», «Про», «Про+» и «Макс» (п. 4.1.1) предоставляются по модели подписки, если расчётный период не оплачен разово (п. 4.6.1). Тарифы для мастеров перманентного макияжа (п. 4.1.2; в Сервисе — «Перманент») и пробный период (п. 4.5) по подписке не предоставляются и оплачиваются разово независимо от их стоимости; режим «Пробный период с подпиской» применяется, только если он прямо предложен Пользователю на экране оплаты (п. 4.5).

Оплачивая первый расчётный период Тарифа по подписке с согласием на сохранение платёжного средства (банковской карты или счёта, привязанного через Систему быстрых платежей — СБП), Пользователь соглашается на периодические (рекуррентные) списания стоимости Тарифа в порядке раздела 4.А. Согласие на сохранение платёжного средства и на периодические списания фиксируется на экране оплаты до подтверждения платежа. Если такое согласие при оплате не запрашивалось или не было дано, расчётный период считается оплаченным разово (п. 4.6.1).

Подписка возникает также, если при действующем оплаченном Тарифе «Старт», «Про», «Про+» или «Макс» Пользователь сохраняет платёжное средство отдельным действием в Сервисе (п. 4.7), выразив до подтверждения этого действия согласие на периодические списания; сумма и периодичность списаний и порядок отключения подписки показываются Пользователю до подтверждения. Такое согласие имеет силу согласия, предусмотренного п. 4.А.1.

Отключить подписку можно в любой момент одним действием (п. 4.А.4). Подробные условия подписки — в разделе 4.А.

4.6.1. Разовый расчётный период. Разовый расчётный период — оплата одного расчётного периода Тарифа (30 календарных дней, если для Тарифа не указано иное) без сохранения платёжного средства и без подписки. Разовой покупкой в значении раздела 1 он не является.

Расчётный период считается оплаченным разово, если при оплате согласие на сохранение платёжного средства (п. 4.А.1) не запрашивалось или не было дано. Так происходит, в частности:

- при оплате способом, для которого сохранение платёжного средства не предусмотрено (на дату редакции — SberPay и TPay), а также при платежах через Lava, если оформление подписки не предложено на платёжной форме;
- если Сервис отдельно предложил оплатить один расчётный период без подписки и Пользователь выбрал это предложение;
- всегда — при оплате Тарифов для мастеров перманентного макияжа («Перманент», п. 4.1.2) и разового пробного периода («Пробный», п. 4.5): подписка на них не оформляется.

Разовый расчётный период даёт тот же объём Операций и тот же срок доступа, что установлены для Тарифа, по стоимости Тарифа, указанной в Сервисе на момент оплаты. Платёжное средство при этом не сохраняется, автоматическое списание не производится, раздел 4.А не применяется.

По окончании разового расчётного периода доступ к Тарифу прекращается; Сервис вправе заранее напомнить Пользователю об окончании периода. Для продолжения Пользователь самостоятельно оплачивает новый расчётный период либо иной Тариф. Перейти на подписку можно, сохранив платёжное средство отдельным действием в Сервисе (абзац третий п. 4.6) либо дав согласие на сохранение платёжного средства при оплате следующего расчётного периода (п. 4.А.1). Тарифы для мастеров перманентного макияжа и разовый пробный период на подписку не переводятся.

Если у Пользователя уже действует подписка (п. 4.6), расчётный период Тарифа «Старт», «Про», «Про+» или «Макс», оплаченный без сохранения платёжного средства, продлевает оплаченный доступ, считая с окончания ранее оплаченного периода; подписка при этом сохраняется, а сумма и дата ближайшего списания отображаются в Личном кабинете (п. 4.А.2).

4.7. Проверочный платёж при отдельной привязке карты. Если сохранение платёжного средства выполняется отдельным действием (вне оплаты Тарифа), Сервис может выполнить проверочное списание в размере 1 (одного) рубля. Такое списание не активирует Тариф и не увеличивает объём Операций.

4.8. Кассовый чек. По каждому платежу Исполнитель формирует кассовый чек в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Чек направляется Пользователю в электронной форме в чат Сервиса (Telegram) и (или) на адрес электронной почты, указанный Пользователем.

4.А. ПОДПИСКА И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СПИСАНИЯ

4.А.1. Сохранение платёжного средства. Согласие на сохранение платёжного средства (данных банковской карты либо счёта, привязанного через СБП) для последующих периодических списаний даётся Пользователем при оплате первого расчётного периода

Тарифа по модели подписки (п. 4.6), при оплате очередного расчётного периода, если такое согласие предложено на экране оплаты (п. 4.6.1), при сохранении платёжного средства отдельным действием (абзац третий п. 4.6, п. 4.7) либо при оплате пробного периода с подпиской (п. 4.5). Согласие фиксируется на экране оплаты (экране подключения) до подтверждения платежа или действия. Предоставляя такое согласие, Пользователь поручает Исполнителю и платёжному сервису, через который был совершён платёж (п. 4.2), осуществлять периодическое (рекуррентное) списание без дополнительного подтверждения Пользователем при каждом списании. Автоматическое списание производится через тот же платёжный сервис, которым было сохранено платёжное средство.

При оплате через СБП сохранение платёжного средства производится с явного согласия Пользователя.

К пробному периоду настоящий раздел применяется только в режиме «Пробный период с подпиской» (п. 4.5). При разовом пробном периоде платёжное средство не сохраняется и автоматическое списание не производится.

4.A.2. Периодичность, сумма и момент списания. Автоматическое списание производится один раз за расчётный период в размере полной стоимости действующего платного Тарифа Пользователя. Расчётный период составляет 30 (тридцать) календарных дней, если для Тарифа не указано иное; началом первого расчётного периода является момент активации Тарифа (п. 4.4), каждого следующего — момент окончания предыдущего.

Списание инициируется Сервисом не ранее чем за 3 (три) календарных дня (72 часа) до окончания оплаченного расчётного периода. Если списание не прошло (например, на счёте недостаточно средств или банк отклонил операцию), Сервис повторяет попытку не ранее чем через 20 часов после предыдущей; всего — не более 3 (трёх) попыток за один расчётный период. Неудачная попытка не сокращает оплаченный доступ и не влечёт дополнительных списаний.

Новый расчётный период отсчитывается от окончания предыдущего оплаченного периода независимо от дня, в который списание прошло: оплаченный срок не сокращается, а плата, списанная до окончания текущего периода, относится к следующему расчётному периоду. Если списание состоялось уже после окончания оплаченного периода (в пределах оставшихся попыток), новый расчётный период отсчитывается от момента списания; за промежуток без доступа плата не взимается.

Датой ближайшего списания для целей Оферты (в том числе п. 4.A.2-bis и п. 4.A.3) считается дата окончания текущего оплаченного периода — крайний срок, к которому списание будет инициировано; эта дата и сумма ближайшего списания отображаются в Личном кабинете. Чтобы списание не состоялось, подписку следует отключить до начала срока инициирования списания (п. 4.A.4); списание, не инициированное до отключения подписки, не производится (п. 4.A.5), а инициированное до отключения и завершённое после него регулируется п. 5.3-bis.

Если ни одна из попыток не прошла, доступ к Тарифу сохраняется до окончания оплаченного периода и прекращается по его окончании, а подписка отключается Сервисом, о чём Сервис

уведомляет Пользователя. Возобновить подписку можно в порядке п. 4.А.6, а по окончании оплаченного периода — новой оплатой Тарифа.

При пробном периоде с подпиской (п. 4.5) первое списание стоимости Тарифа «Старт» инициируется в порядке абзаца второго настоящего пункта, а уведомление о нём направляется не позднее чем за 24 часа до первой попытки списания (абзац первый п. 4.А.2-bis).

К подпискам, оформленным до публикации редакции 4.1 Оферты, срок инициирования списания по абзацу второму настоящего пункта применяется с 8 (восьмого) календарного дня после публикации; до этого дня списание по таким подпискам инициируется не ранее чем за 3 (три) часа до окончания оплаченного периода.

4.А.2-bis. Уведомления о списаниях. Не позднее чем за 24 часа до **первого** автоматического списания стоимости Тарифа по окончании пробного периода с подпиской (п. 4.5) Сервис направляет Пользователю уведомление с суммой предстоящего списания и возможностью отключить подписку одним действием.

Дата и сумма ближайшего списания отображаются Пользователю в Личном кабинете постоянно и доступны ему в любой момент; там же находится кнопка отключения подписки.

После каждого состоявшегося автоматического списания Сервис направляет Пользователю уведомление о произведённом списании и квитанцию с указанием наименования Тарифа, суммы, способа оплаты, даты и номера операции.

4.А.3. Изменение суммы. При изменении стоимости Тарифа Исполнитель уведомляет Пользователя в Сервисе не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты ближайшего списания (п. 4.А.2). Списание по изменённой стоимости не производится, если Пользователь отключил подписку (п. 4.А.4) до начала срока инициирования этого списания (абзац второй п. 4.А.2).

4.А.4. Отключение подписки. Пользователь может в любой момент и без объяснения причин самостоятельно отключить подписку — в Личном кабинете (Mini App Сервиса) с помощью кнопки **«Отключить подписку»**. Отключение подписки производится тем же интерфейсом и не более сложным порядком, чем её подключение, одним действием; обращение в поддержку не требуется. Отзыв согласия на периодические списания осуществляется именно этим действием.

4.А.5. Прекращение списаний и удаление платёжного средства. С момента отключения подписки автоматические списания **прекращаются немедленно и полностью**.

Идентификатор сохранённого платёжного средства (платёжный токен) хранится у Исполнителя до окончания уже оплаченного расчётного периода — исключительно для того, чтобы Пользователь мог возобновить подписку одним действием и без повторной оплаты. По окончании оплаченного периода без продления токен удаляется автоматически. Пользователь вправе потребовать удалить платёжное средство немедленно, обратившись в поддержку Сервиса; требование исполняется в тот же рабочий день.

Хранение токена в указанный период не даёт Исполнителю права на списание: любое списание возможно только при включённой подписке (п. 4.А.1).

4.A.6. **Сохранение оплаченного доступа и возобновление.** Отключение подписки **не прекращает** уже оплаченный доступ: Пользователь сохраняет доступ к Тарифу до конца текущего оплаченного периода, по истечении которого доступ прекращается без каких-либо дальнейших списаний. Возобновить подписку можно: при оплате через ЮKassa (платежи в рублях РФ) — одним действием в Сервисе; при оплате через Lava (платежи из-за пределов РФ) — новой оплатой Тарифа.

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Услуги Сервиса носят характер предоставления доступа к программным AI-инструментам и считаются оказанными надлежащим образом в момент предоставления Пользователю результата (п. 5.A.2). Уплаченная за Тариф сумма и стоимость списанных операций возврату **не подлежат**, за исключениями, прямо предусмотренными п. 5.2.

5.2. **Основания для возврата.** Возврат денежных средств производится исключительно в следующих случаях:

- 1) автоматическое списание (продление подписки) было выполнено **после** того, как Пользователь совершил в Сервисе отключение подписки (п. 4.A.4), однако списание всё же произошло вследствие технической ошибки, — возврату подлежит сумма такого ошибочного списания;
- 2) первое списание стоимости Тарифа по окончании пробного периода с подпиской было произведено **без направления уведомления**, предусмотренного абзацем первым п. 4.A.2-bis, — возврату подлежит сумма такого списания.

5.3. Факт и момент отключения подписки, а также факт направления уведомления устанавливаются по журналам (логам) Сервиса. Возврат по подп. 1 п. 5.2 производится при наличии в Сервисе зафиксированного события отключения подписки с временной меткой, **предшествующей** моменту оспариваемого списания; возврат по подп. 2 п. 5.2 — при отсутствии в журналах Сервиса зафиксированного события направления уведомления, предусмотренного абзацем первым п. 4.A.2-bis. При отсутствии указанных оснований возврат не производится.

5.3-bis. **Списание, начатое до отключения подписки.** Списание считается произведённым в момент его инициирования Сервисом. Если списание было инициировано до отключения подписки, а завершено платёжным сервисом уже после него, оплаченный расчётный период предоставляется Пользователю в полном объёме, а дальнейшие списания не производятся. По заявлению Пользователя сумма такого списания возвращается; предоставленный за неё расчётный период при этом прекращается.

5.4. Во всех иных случаях возврат не производится, включая, помимо прочего: субъективную неудовлетворённость Пользователя результатом работы AI; неиспользование оплаченного объёма операций либо досрочный отказ от Сервиса; прекращение использования Сервиса Пользователем; блокировку аккаунта за нарушение Оферты или Пользовательского соглашения; перерывы и сбои в работе Сервиса (п. 5.A.6).

5.5. Заявление на возврат по п. 5.2 направляется на email pishublock@gmail.com с указанием: ФИО либо наименования, Telegram-username, номера транзакции и даты списания. Срок рассмотрения — до 10 (десяти) рабочих дней. Возврат производится тем же способом, которым был совершён платёж (на ту же банковскую карту), в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия положительного решения.

5.6. Положения настоящего раздела применяются в полном объёме к Пользователям, использующим Сервис в предпринимательских или профессиональных целях (индивидуальные предприниматели, самозанятые, юридические лица), — в силу принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Если и в той мере, в какой Пользователь в конкретном случае признаётся потребителем — физическим лицом, приобретающим услуги для личных нужд, — к нему применяются императивные нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», которые не могут быть ограничены настоящей Офертой.

5.A. МОМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ХАРАКТЕР РЕЗУЛЬТАТА

5.A.1. Предметом услуги является **предоставление Пользователю доступа к программным AI-инструментам Сервиса и выполнение ими операций** (генерация трансфера, примерка, эскиз, ретушь, видео). Предметом услуги **НЕ является** гарантия конкретного художественного результата.

5.A.2. Услуга по каждой операции считается **оказанной надлежащим образом и в полном объёме в момент предоставления Пользователю результата** (изображения, видео, эскиза или иного файла), независимо от субъективной оценки Пользователем его художественной ценности, точности или пригодности для конкретных целей.

5.A.3. Результаты работы AI-инструментов носят **вероятностный (стохастический) характер** и предоставляются на условиях «КАК ЕСТЬ» (as is). Исполнитель **не гарантирует**: соответствие результата ожиданиям Пользователя, художественную ценность, фотореалистичность, коммерческую пригодность или пригодность для конкретной задачи.

5.A.4. Списание операции (кредита) с баланса Тарифа является подтверждением факта оказания услуги по соответствующей операции. Субъективная неудовлетворённость Пользователя результатом **не является** основанием для возврата денежных средств и не свидетельствует о ненадлежащем качестве услуги.

5.A.5. Пробный период предоставляется в маркетинговых целях и не является самостоятельным обязательством Исполнителя. Исполнитель вправе изменять его стоимость, состав и условия либо прекращать его предоставление в любой момент; на уже активированные пробные периоды такие изменения не распространяются.

5.A.6. Сервис предоставляется на условиях «КАК ЕСТЬ» (as is) и «КАК ДОСТУПНО» (as available). Исполнитель **не гарантирует** бесперебойную, безошибочную или непрерывную работу Сервиса, его доступность в режиме 24/7, отсутствие сбоев, перерывов и технических ошибок, сохранность результатов, а также совместимость с любым оборудованием или программным

обеспечением Пользователя. Плановые и внеплановые перерывы в работе Сервиса не являются нарушением Оферты и не порождают права на возврат или компенсацию.

5.A.7. Приёмка услуги. Если Пользователь не направил Исполнителю мотивированную письменную претензию по конкретной операции в течение 5 (пяти) календарных дней с момента её выполнения (предоставления результата либо списания операции/платежа), услуга по такой операции считается принятой Пользователем без замечаний и в полном объёме.

5.B. НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖА (CHARGEBACK)

5.B.1. Инициирование Пользователем процедуры возвратного платежа (chargeback, оспаривание операции через банк-эмитент или платёжную систему) при фактически оказанной услуге признаётся **нарушением настоящей Оферты и недобросовестным поведением**.

5.B.2. В случае недобросовестного chargeback Исполнитель вправе: незамедлительно заблокировать аккаунт Пользователя; требовать возмещения суммы платежа, банковских издержек и расходов на урегулирование; передать информацию платёжной системе и банку для расследования.

5.C. НАЛОГОВАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН

5.C.1. Каждая Сторона самостоятельно исполняет свои налоговые обязательства в соответствии с законодательством РФ.

5.C.2. Если Пользователь является индивидуальным предпринимателем, самозанятым или юридическим лицом — он самостоятельно несёт ответственность за свой налоговый и бухгалтерский учёт. Исполнитель не является налоговым агентом Пользователя.

5.D. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАГРУЖАЕМЫЙ КОНТЕНТ

5.D.1. Пользователь **гарантирует**, что обладает всеми необходимыми правами и согласиями на загружаемые в Сервис материалы, включая, но не ограничиваясь: фотографии третьих лиц (клиентов Пользователя), эскизы, референсы, изображения готовых работ.

5.D.2. Загружая фотографию третьего лица, Пользователь подтверждает, что получил от изображённого лица **согласие** на обработку его изображения с применением AI-технологий в соответствии с 152-ФЗ и ст. 152.1 ГК РФ.

5.D.3. Вся ответственность за нарушение прав третьих лиц, авторских прав, прав на изображение, требований законодательства о персональных данных, возникшая в связи с загруженным Пользователем контентом, **возлагается на Пользователя**. Исполнитель является лишь техническим посредником, обрабатывающим контент по поручению Пользователя.

5.D.4. Пользователь обязуется возместить Исполнителю все убытки, штрафы и расходы (включая судебные и расходы на юридическую помощь), возникшие вследствие претензий третьих лиц, связанных с контентом Пользователя.

5.E. ДОБРОСОВЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (АНТИФРОД)

5.E.1. Запрещается: создание нескольких аккаунтов для обхода лимитов Тарифов или повторного получения бесплатных операций; автоматизированный доступ (боты, скрипты, парсинг); перепродажа или передача доступа третьим лицам; реверс-инжиниринг, декомпиляция, попытки обхода технических ограничений Сервиса; действия, создающие чрезмерную нагрузку на инфраструктуру.

5.E.2. При выявлении нарушений п. 5.E.1 Исполнитель вправе **заблокировать аккаунт без возврата** уплаченных средств и аннулировать начисленные бонусы (включая реферальные).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязуется:

- Предоставить Пользователю доступ к Сервису в соответствии с оплаченным Тарифом
- Прилагать разумные усилия для поддержания работоспособности Сервиса (без гарантии бесперебойной и безошибочной работы — см. п. 5.A.6)
- Своевременно информировать Пользователя об изменениях в Сервисе
- Не передавать персональные данные Пользователя третьим лицам без согласия (за исключением случаев, предусмотренных законом)
- Хранить персональные данные в соответствии с 152-ФЗ

6.2. Исполнитель вправе:

- В одностороннем порядке изменять условия Оферты, тарифы, функционал Сервиса с уведомлением Пользователя в Сервисе не менее чем за 7 дней (для изменений в сторону ухудшения)
- Приостанавливать или прекращать оказание услуг в случае нарушения Пользователем условий Оферты, Пользовательского соглашения
- Использовать обезличенные данные об использовании Сервиса для улучшения качества услуг и аналитики

6.3. Пользователь обязуется:

- Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с выбранным Тарифом

- Не использовать Сервис для целей, запрещённых законодательством РФ (в т.ч. для создания материалов, нарушающих авторские права, права на изображение, содержащих экстремизм, насилие в отношении детей и т.п.)
- Соблюдать условия Пользовательского соглашения
- Не передавать доступ к своему аккаунту третьим лицам
- Не предпринимать попыток reverse-engineering, обхода ограничений Сервиса, атак на инфраструктуру

6.4. Пользователь вправе:

- Использовать Сервис в соответствии с выбранным Тарифом
- Получать техническую поддержку через бот или email
- Требовать возврата в случаях, предусмотренных разделом 5
- Отказаться от Сервиса в любой момент

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель не несёт ответственности за: - Качество интернет-соединения Пользователя - Сбои в работе Telegram, платёжных сервисов (ЮKassa, Lava) и иных третьих сервисов - Действия Пользователя по использованию результатов работы Сервиса (созданных изображений, видео и пр.) в отношениях с третьими лицами - Косвенные убытки и упущенную выгоду Пользователя

7.3. Совокупная ответственность Исполнителя по любому требованию Пользователя в рамках Оферты ограничена суммой, фактически уплаченной Пользователем за услуги Сервиса за последний расчётный период (один месяц), предшествующий событию, послужившему основанием требования. Исполнитель не возмещает упущенную выгоду, косвенные и репутационные убытки Пользователя.

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Все права на Сервис, включая программный код, дизайн, тексты, графику, торговые знаки «ТАТУ ТУТ», принадлежат Исполнителю и охраняются законодательством РФ об интеллектуальной собственности.

8.2. Изображения и видео, созданные Пользователем с помощью Сервиса, принадлежат Пользователю. Пользователь предоставляет Исполнителю неисключительную безвозмездную лицензию на использование обезличенных результатов работы Сервиса в маркетинговых материалах (без указания конкретных Пользователей и без публикации лиц клиентов).

8.3. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на загружаемые в Сервис материалы (фото клиентов, эскизы, референсы) и согласие клиентов на обработку их изображений с использованием AI.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств: стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственной власти, существенно влияющие на возможность исполнения обязательств, перебои в работе ключевой инфраструктуры (Telegram, платёжные сервисы ЮKassa и Lava, хостинг-провайдеры).

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры разрешаются Сторонами путём переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулирования спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.3. Применимое право — право Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Мельников Николай Игоревич

- ИНН: **501885184736**
- ОГРНИП: **322508100401600**
- Юридический адрес: **Московская область, г. Королёв**
- Email: **pishublock@gmail.com**
- Telegram для обращений в поддержку: **@tatututbot**
- Расчётный счёт: **40802810101500361380**
- Банк: **ООО «Банк Точка»**
- БИК: **044525104**
- К/с: **30101810745374525104**

Привлечённые платёжные сервисы:

- **«ЮKassa»** — сервис, оказываемый ООО НКО «ЮМани» (Оператор), ИНН **7750005725**, ОГРН **1127711000031**, и ООО «АЙТИГРУПП» (Платёжный агрегатор). Заявление Поставщика № **НЭК.441118.01** от **27.05.2026**. Магазин ShopID **1362881**.
- **«Lava»** — платёжный сервис для платежей из-за пределов РФ, включая подписки.
[реквизиты Lava — уточняются]

Редакция 4.2 от 05.09.2026 — вступает в силу после публикации на ta2tut.ru/oferta. Действующая редакция Оферты публикуется на ta2tut.ru/oferta. Исполнитель имеет право вносить изменения, уведомляя Пользователя через Сервис не менее чем за 7 дней до вступления изменений в силу (для изменений, ухудшающих положение Пользователя).